

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपीलीय अधिकारिता

दिवाणी अर्ज क्रमांक. 677-678/2021

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित अपीलकर्ता (अपीलकर्ते)

विरुद्ध

आदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड आणि आणखी एकउत्तरवादी

न्यायनिर्णय

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई,

1. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (यापुढे 'एम. एस. ई. डी. सी. एल.' म्हणून संदर्भित), अपीलकर्ता यांनी दाखल केलेल्या अपील क्र. 116/2019, आणि आदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड (यापुढे 'ए. पी. एम. एल.' म्हणून संदर्भित), प्रतिवादी क्र. 1 यांनी दाखल केलेल्या अपील क्र. 155/2019 या उलट अपीलांमध्ये, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (यापुढे 'एम. ई. आर. सी.' म्हणून संदर्भित) पारित केलेल्या 7 फेब्रुवारी 2019 च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण

(यानंतर 'ए. पी. टी. ई. एल.' म्हणून संदर्भित) यांच्या 28 सप्टेंबर 2020 च्या न्याय निर्णयाला आणि आदेशाला सध्याच्या अपीलांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे.

2. सध्याच्या अपीलांना उत्पन्न करणारी तथ्ये थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहेत:

ए. पी. एम. एल. आणि एम. एस. ई. डी. सी. एल. यांच्यामध्ये चार दीर्घकालीन वीज प्रकल्प करार (यापुढे 'पी. पी. ए.' म्हणून संदर्भित) दिनांक (अ) 8 सप्टेंबर 2008 रोजी 1320 मेगावॅटसाठी (यापुढे '1320 एम.डब्ल्यू पी. पी. ए.' म्हणून संदर्भित); (ब) 31 मार्च 2010 रोजी 1200 मेगावॅटसाठी (यापुढे '1200 एम.डब्ल्यू पी. पी. ए.' म्हणून संदर्भित); (क) 9 ऑगस्ट 2010 रोजी 120 मेगावॅटसाठी (यापुढे '120 एम.डब्ल्यू पी. पी. ए.' म्हणून संदर्भित) आणि (ड) 16 फेब्रुवारी 2013 रोजी 440 मेगावॅटसाठी (यापुढे '440 एम.डब्ल्यू पी. पी. ए.' म्हणून संदर्भित), एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने घेतलेल्या स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेच्या अनुसार करण्यात आलेले होते.

3. कोळसा मंत्रालयाने कोळशाच्या पुरवठ्यासाठी नवीन कोळसा वितरण धोरण, 2007 (यापुढे 'एन. सी. डी. पी., 2007' म्हणून संदर्भित) अंतर्गत विहित केलेल्या व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करणारे नवीन कोळसा वितरण धोरण, 2013 (यापुढे 'एन. सी. डी. पी., 2013' म्हणून संदर्भित) अंमलात आणल्यामुळे कायद्यातील बदलामुळे व्यथित झालेल्या ए. पी. एम. एल. ने प्रकरण क्रमांक 189/2013 अशी याचिका दाखल केली होती, ज्यात एम. ई. आर. सी. कडे पी. पी. ए. अंतर्गत कायद्यातील बदलामुळे (चेंज इन लॉ) प्रशुल्कामध्ये नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. अखेरीस, **एनर्जी वॉचडॉग विरुद्ध केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आणि इतर¹ [1 (2017) 14 एससीसी 80]**

या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रकाशात, एपीटीईएलने याचिका परत पाठवल्यानंतर, या याचिकेवर एमईआरसीद्वारे नव्याने सुनावणी करण्यात आली.

4. 7 मार्च 2018 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, एम. ई. आर. सी. ने एन. सी. डी. पी., 2013 ने आणलेल्या बदलांमुळे कायद्यातील झालेल्या बदलामुळे ए. पी. एम. एल. च्या दाव्यांना परवानगी दिली. 22 मे 2017 रोजी ऊर्जा मंत्रालयाने, भारतात पारदर्शकपणे कोळसा वापरण्यासाठी आणि वाटप करण्यासाठीची योजना (यापुढे 'शक्ती धोरण' 'SHAKTI पॉलिसी' म्हणून संदर्भित) जारी केल्याने, देशांतर्गत कोळशाच्या कमतरतेसंदर्भात करण्यात आलेल्या कायद्यातील बदलांसाठीचा दिलासा मार्च 2017 च्या पुढे वाढवण्याची मागणी करणारी, पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक 167/ 2018 त्यानंतर ए. पी. एम. एल. ने दाखल केली. शक्ती धोरणाच्या कलम 6.1 नुसार, देशांतर्गत कोळशाच्या तुटवड्याची भरपाईचा मार्ग काढण्यासाठी आयात केलेल्या/ बाजार आधारित ई-लिलाव कोळशाच्या किंमतीचा उत्पादन खर्चातील बदलानुसार होणाऱ्या किंमतीतील बदलासाठी विचार करणे योग्य आयोगासाठी आवश्यक होते.

5. एम. ई. आर. सी. ने ही पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली. तथापि, ए. पी. एम. एल. ला शक्ती धोरण लागू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत कोळशाच्या कमतरतेसाठी कायद्यातील बदलांसाठीच्या दिलासाला मार्च 2017 नंतर मुदतवाढ मिळावी यासाठी नव्याने याचिका दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. त्यानंतर, ए. पी. एम. एल. ने मार्च 2017 नंतर शक्ती धोरणांतर्गत देशांतर्गत कोळशाची अनुपलब्धता/कमतरता पुरवठ्यासाठी संबंधित पी. पी. ए. अंतर्गत कायद्यातील बदलाच्या समर्थनार्थ एम. ई. आर. सी. कडे प्रकरण क्रमांक 290/ 2018 ही नवीन याचिका दाखल केली.

6. एम. ई. आर. सी. ने 7 फेब्रुवारी 2019 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ही याचिका मान्य केली आणि शक्ती धोरण प्रख्यापित केल्यामुळे कायद्यातील बदलासाठी दिलासा दिला. तथापि, एम. ई. आर. सी. ने आपल्या 7 मार्च 2018 रोजीच्या आदेशानुसार मंजूर केलेल्या त्याच पद्धती आणि निकषांवर या सवलतीची गणना करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.उपरोक्त आदेशाच्या विरोधात ए. पी. एम. एल. आणि एम. एस. ई. डी. सी. एल. यांनी ए. पी. टी. ई. एल. कडे उलट याचिका दाखल केल्या होत्या.

7. विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने न्यायनिवाड्यासाठी खालील पाच मुद्दे तयार केले:

"मुद्दा क्रमांक 1:-

शक्ती धोरणाची सुरुवात ही ए. पी. एम. एल. आणि एम. एस. ई. डी. सी. एल. यांच्या दरम्यान केलेल्या पी. पी. ए. अंतर्गत कायद्यातील बदल आहे की नाही आणि ए. पी. एम. एल. ने उत्तरवादी एम. एस. ई. डी. सी. एल. ला कायद्यातील अशा बदलाची सूचना दिली की नाही?

मुद्दा क्रमांक 2:

कायद्यातील बदलामुळेची नुकसानभरपाई करण्याच्या उद्देशाने, शक्ती धोरण लागू झाल्यानंतर देशांतर्गत कोळशाची कमतरता एसीक्यूच्या जास्तीत जास्त 25 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिल, असे एमईआरसीचे म्हणणे योग्य आहे का?

मुद्दा क्रमांक 3:-

(अ)एम.ई.आर.सी.ने,अपीलकर्त्याने आपल्या बोलीमध्ये सादर केलेले एस. एच. आर. किंवा एम. वाय.टी. विनियम,2011 अंतर्गत नवीन उत्पादन केंद्रांसाठी निर्दिष्ट केलेले एस. एच. आर. आणि सहाय्यक उपभोग निकष, यापैकी जे जास्त असेल, ते पी. पी. ए. अंतर्गत कायद्याच्या बदलामुळेची नुकसानभरपाईतील गणना

करण्यासाठी आधार तयार करतील, असे मत मांडण्यात एम. ई. आर. सी. बरोबर होते का? (ब) सी.आय.एल. द्वारे पुरवठा केलेल्या देशांतर्गत कोळशाचा संदर्भ जी. सी. व्ही. हे एल. ओ. ए./पी. एस. ए./एम.ओ.यू. यांच्यामधील जी. सी. व्ही. श्रेणीचे आश्वसित कोळसा दर्जाच्या मध्यम मूल्य असेल आणि प्राप्त झालेल्या जी. सी. व्ही. मधील नाही, असे एम. ई. आर. सी. चे मत बरोबर होते का?

मुद्दा क्रमांक 4:-

मेरिट ऑर्डर डिस्पॅचच्या उद्देशाने पर्यायी कोळशाचा वापर करून ऊर्जा शुल्कावरील परिणामाची आगाऊ माहिती देण्यासाठी ए. पी. एम. एल. ला निर्देश देण्यात एम. ई. आर. सी. न्याय्य होते का?

मुद्दा क्रमांक 5:-

ए. पी. एम. एल. च्या वहन खर्चाच्या हक्काला आव्हान देताना उत्तरवादी एम. एस. ई. डी. सी. एल. न्याय्य आहे का?

8. ए. पी. टी. ई. एल. ने 28 सप्टेंबर 2020 रोजी निकाल आणि आदेशाद्वारे खालील मुद्द्यांची उत्तरे दिली:

"15.1 मुद्दा क्र. 1:- आमचे असे मत आहे की शक्ती धोरण लागू करणे म्हणजे कायद्यात बदल आहे आणि कायद्यातील बदलाचे सर्व घटक खालीलप्रमाणे आहेत; जे संबंधित पी. पी. ए. अंतर्गत योग्यरित्या पूर्ण केले जातात. त्यामुळे या मुद्द्यावर आक्षेपार्ह आदेशाला दुजोरा दिला जातो.

- 15.2** **मुद्दा क्रमांक 2:-** आम्ही मानतो की देशांतर्गत कोळशाच्या तुटवड्याचे प्रमाण जास्तीत जास्त 25 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या मुद्द्याशी संबंधित आक्षेपार्ह आदेशातील निष्कर्ष हे पी. पी. ए. च्या कायद्यातील तरतुदींतील बदलाच्या अंतर्गत प्रत्यास्थापन । च्या मूलभूत तत्वांच्या विरुद्ध आहेत.
- 15.3** **मुद्दा क्र. 3:** अपील न.182/2019 मधील दिनांक 14.09.2020 रोजीच्या आमच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, आम्ही असे मानतो की कायद्याच्या नुकसानभरपाईतील बदलाची गणना एमईआरसी एमवायटी नियम, 2011 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एस. एच. आर. किंवा वास्तविक एस. एच. आर. यापैकी जे कमी असेल आणि प्रकल्प स्थळ म्हणून प्राप्त झालेल्या कोळशाच्या वास्तविक जी. सी. व्ही. च्या आधारे केली जाईल.
- 15.4** **मुद्दा क्रमांक 4:-** आम्हाला आढळले आहे की राज्य आयोगाने आगाऊ सूचना आवश्यकतेसंदर्भात जारी केलेले निर्देश एम. ओ. डी. तयार करण्याच्या सामान्य नियमांशी सुसंगत नाहीत आणि आय. पी. पी. साठी समान संधी उपलब्ध करून देत नाहीत.
- 15.5** **मुद्दा क्र. 5:-** आम्हाला आढळले आहे की वहन खर्च भत्ता ही कायद्याची एक निश्चित स्थिती आहे आणि राज्य आयोगाने यापूर्वीच अपीलकर्ता, ए. पी. एम. एल. ला याची परवानगी दिली आहे.

9. परिणामी, ए. पी. टी. ई. एल. ने एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आणि ए. पी. एम. एल. ने दाखल केलेली याचिका मंजूर केली. त्यामुळे, एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने सध्याच्या याचिका दाखल केलेल्या आहेत.

10. आम्ही अपीलकर्ता-एम. एस. ई. डी. सी. एल. च्या वतीने हजर असलेले विद्वान वरिष्ठ वकील गोपाल जैन आणि उत्तरवादी क्रमांक 1-ए. पी. एम. एल. च्या वतीने हजर असलेले विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांचे म्हणणे ऐकलेले आहे.

11. श्री जैन यांनी सादर केले की शक्ती धोरण (भाग-ब) एन. सी. डी. पी. 2007 मध्ये समाविष्ट असलेल्या स्थितीची पुनर्स्थापना करते. त्यामुळे ते सादर करतात की, शक्ती धोरणांतर्गत कोळसा पुरवठ्याची 100 टक्के हमी आहे, त्यामुळे कोळसा पुरवठ्यातील कमतरतेमुळे ए. पी. एम. एल. ला भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ते सादर करतात की शक्ती धोरण हे एन. सी. डी. पी. 2007 च्या अनुषंगाने आहे. तथापि, हे विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने विचारात घेतले नाही.

12. ए. पी. टी. ई. एल. आणि एम. ई. आर. सी. दोघेही हे लक्षात घेण्यात अपयशी ठरले आहेत की ए. पी. एम. एल. ने 1320 एम. डब्ल्यू. पी. पी. ए मध्ये अनुच्छेद 13.3.2 अंतर्गत कायद्यात बदल करण्यासाठी एम. एस. ई. डी. सी. एल. ला अनिवार्य नोटीस बजावण्याच्या अटीचे पालन केले नाही, असे जैन पुढे सादर करतात.

13. याउलट, डॉ. सिंघवी म्हणतात की निर्विवादपणे, शक्ती धोरण म्हणजे कायद्यात बदल होईल. ते सादर करतात की ए. पी. टी. ई. एल. आणि एम. ई. आर. सी. या दोन्ही संस्थांनी एकाच वेळी असा निष्कर्ष काढला आहे की शक्ती धोरण हा कायद्यातील बदल आहे.

14. डॉ. सिंघवी पुढे सादर करतात की अनिवार्य सूचनेच्या मुद्द्यावर ए. पी. टी. ई. एल. आणि एम. ई. आर. सी. ने देखील समवर्ती निष्कर्ष काढला आहे. ते सादर करतात की जोपर्यंत हे निष्कर्ष प्रतिकूल असल्याचे आढळून येत नाहीत किंवा बाह्य विचारांवर आधारित नाहीत, तोपर्यंत या न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

15. जेव्हा याचिकांची सुनावणी सुरू होती, तेव्हा सर्व पक्षांमध्ये एकमत झाले की या न्यायालयाने प्रथम दिवाणी अपील क्रमांक 684/ 2021 वर **(महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एम. एस. ई. डी. सी. एल.) विरुद्ध अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड (ए. पी. एम. एल.) आणि इतर²)** [2 2023 एस. सी. सी. ऑनलाईन 233] आणि दिवाणी अपील क्रमांक 6927/2021 वर **(एम. एस. ई. डी. सी. एल. विरुद्ध जी. एम. आर. वरोरा एनर्जी लिमिटेड आणि इतर)** निर्णय घ्यावा, कारण सर्व अपीलांमध्ये समाविष्ट असलेले तीन मुद्दे समान होते. तीन सामाईक मुद्द्यांवर निर्णय घेऊन त्या दोन याचिकांवर निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे सादर करण्यात आले. तथापि, इतर याचिकांचा विचार करता, तीन समान समस्यांव्यतिरिक्त, काही अतिरिक्त समस्यांचाही समावेश होता.

16. सदर तीन सामाईक मुद्दे असे आहेत:

- (i) एन. सी. डी. पी. 2013 मुळे कायद्यातील बदलांसाठीचा दिलासा हा 'वास्तविक' उदा. एन. सी. डी. पी. 2007 च्या संदर्भात हमी दिलेल्या प्रमाणित कोळशाच्या गरजेच्या 100 टक्केच्या तुलनेत असला पाहिजे की एन. सी. डी. पी. 2013 आश्वासित कोळशाच्या प्रमाणाच्या (ए. सी. क्यू.)

पातळीत बदल घडवण्यात उदा. 65 टक्के, 65 टक्के, 67 टक्के आणि 75 टक्के मर्यादा घालणारा असावा का ?

(ii) कायद्यातील बदलांसाठीच्या दिलास्याची गणना करण्यासाठी, प्रवर्तन मापदंडांचा विचार 'वास्तविक' किंवा बोलीमध्ये सादर केलेल्या तांत्रिक माहितीनुसार केला जाईल का?

(iii) 1 एप्रिल 2013 पासून (आर्थिक वर्षाची सुरुवात) किंवा 31 जुलै 2013 पासून (एन. सी. डी. पी. 2013 ची तारीख) कायद्यातील बदलाची भरपाई मान्य केली जाईल का?

17. एम. एस. ई. डी. सी. एल. विरुद्ध ए. पी. एम. एल. आणि इतर (उपरोक्त) प्रकरणातील 3 मार्च 2023 रोजीच्या निकाल आणि आदेशानुसार, या न्यायालयाने उपरोक्त तीन मुद्द्यांचा विचार केल्यानंतर त्या दोन याचिकांचा निर्णय घेतला.

18. देशांतर्गत कोळशाच्या कमतरतेसाठी कायद्यातील बदलांसाठीचा दिलासा हा एन. सी. डी. पी., 2007 च्या संदर्भात 'वास्तविक' म्हणजेच हमी दिलेल्या प्रमाणित कोळशाच्या गरजेच्या 100 टक्केच्या तुलनेत असला पाहिजे, असे मत व्यक्त करत, या न्यायालयाने पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर दिले. दुसऱ्या मुद्द्याचा विचार करता, स्टेशन उष्णता दर (एस. एच. आर.) आणि सहाय्यक वापराचा विचार नियमांनुसार किंवा वास्तविक, यापैकी जे कमी असेल त्यानुसार केला जावा, असे मत मांडण्यात आले. एन. सी. डी. पी. 2013 च्या कायद्यातील बदल कार्यक्रमाची प्रारंभ तारीख 1 एप्रिल 2013 आहे, असे म्हणत तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आले.

19. ए. पी. टी. ई. एल. ने मांडलेल्या 2 आणि 3 क्रमांकाच्या समस्येचा विचार करता, एम. एस. ई. डी. सी. एल. विरुद्ध ए. पी. एम. एल. आणि इतर (उपरोक्त) प्रकरणातील या न्यायालयाच्या निकालात तीच भूमिका स्पष्टपणे समाविष्ट आहे. उर्वरित तीन मुद्दे, ज्यांचा सध्याच्या अपीलांमध्ये विचार करणे आवश्यक आहे, ते असे आहेत:

"मुद्दा क्रमांक 1:- ए. पी. एम. एल. आणि एम. एस. ई. डी. सी. एल. दरम्यान केलेल्या पी. पी. ए. अंतर्गत शक्ती धोरणाची सुरुवात हा कायद्यातील बदल आहे की नाही आणि ए. पी. एम. एल. ने उत्तरवादी एम. एस. ई. डी. सी. एल. ला अशा कायद्यातील बदलाची सूचना दिलेली नाही की नाही.

मुद्दा क्रमांक 2:-

मुद्दा क्रमांक 3:-

मुद्दा क्रमांक 4:- मेरिट ऑर्डर डिस्पॅचच्या उद्देशाने पर्यायी कोळशाचा वापर करून ऊर्जा शुल्कावरील परिणामाची आगाऊ माहिती देण्यासाठी ए. पी. एम. एल. ला निर्देश देण्यात एम. ई. आर. सी. न्याय्य होते का?

मुद्दा क्रमांक 5:- ए. पी. एम. एल. च्या वहन खर्चाच्या हक्काला आव्हान देताना उत्तरवादी एम. एस. ई. डी. सी. एल. न्याय्य आहे की नाही. "

20. शक्ती धोरण म्हणजे कायद्यात बदल होईल का, या प्रश्नावर आपण प्रथम विचार करू.

21. एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) या प्रकरणात या न्यायालयाच्या निकालाच्या काही संबंधित भागांचा संदर्भ घेणे अनुकूल ठरेल, ज्यात असे म्हटले आहे:

"**50.** कलम 13 च्या केवळ वाचनावरून हे स्पष्ट होते की कलम 13.1. 1 हे चार वेगवेगळ्या भागांमध्ये आहे. पहिला भाग अधिनियमित कायदांबद्दल बोलतो; दुसरा न्यायालये किंवा इतर साधनांद्वारे अशा कायदांचा अर्थ लावण्याबद्दल बोलतो; तिसरा संमती, मंजूरी किंवा परवान्यांमधील बदलांबद्दल बोलतो ज्यामुळे वीज विक्रीच्या व्यवसायाच्या खर्चात बदल होतो; आणि चौथा प्रकल्पासाठी जमिनीच्या घोषित कायदातील कोणताही बदल, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेच्या अंमलबजावणीचा खर्च किंवा पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेच्या अंमलबजावणीचा खर्च यांचा संदर्भ देतो. कलम 13.1.2 मधील "सक्षम न्यायालय" (कॉम्पिटंट कोर्ट) ची व्याख्या केवळ भारतीय न्यायव्यवस्थेचा अर्थ म्हणून केली जाते.

....

56. तथापि, भारतीय कायदातील बदलासाठी कलम 13 लागू होण्याच्या संदर्भात, उत्तरवादी ठाम आहेत. कलम 13.1.1 अंतर्गत असे पाहिले जाईल की जर प्रकल्पासाठी उपलब्ध किंवा प्राप्त केलेल्या कोणत्याही संमती, मंजूरी किंवा परवान्यात, विक्रेत्याचा कसूर या व्यतिरिक्त, बदल झाला असेल, ज्याचा परिणाम वीज विक्रीच्या व्यवसायाच्या कोणत्याही खर्चात होईल, तर उक्त विक्रेत्याला कलम 13.1.1 अंतर्गत नियंत्रित केले जाईल. 21-6-2013 च्या ठरावाच्या वाचनातून हे स्पष्ट झाले आहे की, उर्जा मंत्रालयाने जारी केलेले 31-7-2013 च्या पत्राचा परिणाम म्हणून सरकारने आता कोळशाच्या पुरवठ्यासाठी सुधारित व्यवस्था

मंजूर केल्यामुळे 18-3-2007 च्या पत्रात समाविष्ट पूर्वीचे कोळसा वितरण धोरण यामध्ये बदल झाला आहे. एकूण देशांतर्गत उपलब्धता आणि वीज प्रकल्पांची संभाव्य गरज लक्षात घेता, वीज प्रकल्पांना पूर्वी परवानगी होती त्यापेक्षा केवळ काही टक्केच मिळण्याचा हक्क असेल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

22. अशा प्रकारे हे पाहिले जाऊ शकते की या न्यायालयाने असे म्हटले आहे की जर प्रकल्पासाठी उपलब्ध किंवा प्राप्त केलेल्या कोणत्याही संमती, मंजूरी किंवा परवान्यात, विक्रेत्याचा कसूर या व्यतिरिक्त, बदल झाला असेल, ज्याचा परिणाम वीज विक्रीच्या व्यवसायाच्या कोणत्याही खर्चात होईल, तर उक्त विक्रेत्याला पी. पी. ए. चे कलम 13.1.1 अंतर्गत नियंत्रित केले जाईल. येथे आधीच वर चर्चा केल्याप्रमाणे, या न्यायालयाने सातत्याने असे म्हटले आहे की 31 जुलै 2013 रोजीच्या पत्राद्वारे एन. सी. डी. पी. 2007 मध्ये केलेला बदल हा कायद्यातील बदल ठरल्यास कायद्यातील अशा बदलामुळे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याचा हक्क असेल. निःसंशयपणे, शक्ती धोरण 2007 च्या एन. सी. डी. पी. अंतर्गत आश्वासन दिल्याप्रमाणे ए. सी. क्यू. देखील कमी करते. परिणामी, शक्ती धोरणाला कायद्यातील बदल असेही मानावे लागेल.

23. जयपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आणि इतर विरुद्ध अदानी पॉवर राजस्थान लिमिटेड आणि अन्य³ [3 2020 एस. सी. सी. ऑनलाईन एस. सी. 697] या खटल्यातील या न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने शक्ती धोरणाच्या परिणामाचाही विचार केला आहे आणि असे म्हटले आहे की विक्रेता शक्ती धोरणामुळे

होणाऱ्या लाभासाठी पात्र असेल. त्यामुळे, शक्ती धोरण म्हणजे कायद्यातील बदल नाही, हा युक्तिवाद निरर्थक आहे.

24. एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) आणि **अदानी पॉवर राजस्थान लिमिटेड** (उपरोक्त) च्या प्रकरणातील निकालाचा आधार घेत , या न्यायालयाने, **एम. एस. ई. डी. सी. एल. विरुद्ध ए. पी. एम. एल. आणि इतर** (उपरोक्त) या प्रकरणात असे निरीक्षण नोंदवले:

"**130.** त्यानंतर, एम. ओ. पी. ने 31 जुलै 2013 रोजी सी. ई. आर. सी. च्या सचिवांना संबोधित केलेल्या पत्रकात सी. ई. आर. सी. ने सुचवलेल्या पद्धतीनुसार आयात केलेल्या कोळशाच्या जास्त किमतीचा उत्पादन खर्चातील बदलानुसार होणाऱ्या किमतीतील बदलासाठी विचार केला जावा या सी. सी. ई. ए. च्या निर्णयाकडे विशेषतः लक्ष वेधले.पत्रकात असे म्हटले आहे की, सरकारच्या निर्णयानुसार, आयात/बाजार आधारित ई-लिलावाच्या कोळशाच्या उच्च किमतीचा विचार हा त्या त्या प्रकरणाच्या उत्पादन खर्चातील बदलानुसार होणाऱ्या किमतीतील बदलाच्या आधारावर सी. ई. आर. सी./एस. ई. आर. सी. द्वारे एल. ओ. ए./एफ. एस. ए. मध्ये दर्शविलेल्या प्रमाणात झालेल्या कमतरतेच्या मर्यादेपर्यंत करावा लागेल.

131. एम. ओ. पी. ने परिच्छेद 6.1 मध्ये 28 जानेवारी 2016 रोजी जारी केलेल्या प्रशुल्क धोरणाने देखील या स्थितीची विशेषतः नोंद केली आहे आणि असे म्हटले आहे की, एल. ओ. ए./एफ. एस. ए. मध्ये दर्शविलेल्या खात्रीशीर प्रमाण किंवा प्रमाणापेक्षा सी. आय. एल. ने पुरवलेल्या देशांतर्गत कोळशाचे प्रमाण कमी

झाल्यास, ही कमतरता भरून काढण्यासाठी आयात केलेल्या/बाजार आधारित ई-लिलावाच्या कोळशाची किंमत उत्पादन खर्चातील बदलानुसार होणाऱ्या किमतीतील बदलासाठी योग्य आयोगाद्वारे विचारात घेतली जाईल.

132. निर्विवादपणे, एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) तसेच अदानी राजस्थान प्रकरणामध्ये (उपरोक्त) या न्यायालयाने असे म्हटले आहे की कायद्यातील बदलामुळे उत्पादक कंपन्या नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र होत्या जेणेकरून पक्षाला त्याच आर्थिक स्थितीत परत आणता येईल, जसे की कायद्यात असा बदल झालेला नव्हता. कायद्यात बदल झाला नसता, तर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना एफ. एस. ए. अंतर्गत सी. आय. एल./कोळसा कंपन्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार पुरवठा करण्याचा हक्क मिळाला असता.

133. विद्युत वितरण कंपन्यांनी (डिस्कॉम्सने) असा युक्तिवाद केला आहे की एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) च्या प्रकरणात, या न्यायालयाने विशेषतः असे म्हटले आहे की जर कोळशाच्या किमतीत अनपेक्षित वाढ झाली असेल तर सक्तीच्या घटनेचा(फोर्स मेज्युअरचा) सिद्धांत लागू होणार नाही आणि त्यामुळे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना कराराच्या त्यांच्या भागाची पूर्तता करण्यापासून मुक्त केले जाणार नाही.हे सादर केले जाते की जेव्हा बोलीदारांनी त्यांच्या बोली सादर केल्या, तेव्हा त्यांनी जाणीवपूर्वक ही जोखीम घेतली होती.आम्हाला असे वाटते की हे सादरीकरण निरर्थक आहे.कोळशाच्या किमतीत झालेल्या वाढीच्या आधारावर किंवा सक्तीच्या घटनेच्या (फोर्स मेज्युअरच्या) आधारावर उत्पादक नुकसानभरपाईचा दावा करत नाहीत.त्यांचे दावे, खरे तर, कायद्यातील बदलाच्या

आधारावर आहेत, जे या न्यायालयाने, एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) तसेच अदानी राजस्थान प्रकरणात (उपरोक्त), कायद्यातील बदलाच्या आधारावर कायम ठेवले आहे.

134. जसे की अदानी राजस्थान प्रकरणाप्रमाणे (उपरोक्त), राजस्थान राज्याने 100 टक्के कोळसा पुरवठ्याचे आश्वासन दिले होते आणि ते एफ. एस. ए. चे प्रकरण नव्हते त्यामुळे अदानी राजस्थान प्रकरण (उपरोक्त) सध्याच्या प्रकरणातील तथ्यांना लागू होत नाही, असा विद्युत वितरण कंपन्यांचा (डिस्कॉम्सचा) युक्तिवाद, आमच्या मते तथ्यहीन आहे. सध्याच्या प्रकरणातही, एन. सी. डी. पी. 2007 ने मानक मूल्याच्या 100 टक्के इंधन/कोळसा पुरवठ्याचे आश्वासन दिले होते.

135. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेडच्या (यू. एच. बी. व्ही. एन. एल.) (उपरोक्त) प्रकरणात या न्यायालयाने दिलेले प्रत्यास्थापन तत्त्व असे आहे:

"**10.** कलम 13.2 हे एक अंतर्निर्मित प्रत्यास्थापन तत्त्व आहे जे कायद्यातील अशा बदलामुळे प्रभावित झालेल्या पक्षाला भरपाई देते आणि ज्यानुसार मासिक प्रशुल्क देयकांद्वारे, प्रभावित पक्षाला कायद्यात असा बदल झाला नसल्याप्रमाणे समान आर्थिक स्थितीत पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा होईल की या कलमाद्वारे एक कल्पना तयार केली गेली आहे आणि पक्षाला कायद्यात असा बदल झाला नसल्याप्रमाणे समान

आर्थिक स्थितीत ठेवले पाहिजे म्हणजे पक्षाला दिवाणी कायद्यात दर्शविल्याप्रमाणे भरपाईचा लाभ दिला गेला पाहिजे....."

25. कायद्यातील बदलामुळे या न्यायालयाने सातत्याने लागू केलेले प्रत्यस्थापनाचे तत्त्व, शक्ती धोरण लागू झाल्यामुळे झालेल्या बदलामुळे देखील लागू होईल.

26. शक्ती धोरणामुळे एन. सी. डी. पी. 2007 ची स्थिती परत येते आणि 100 टक्के कोळसा पुरवठ्याची हमी मिळते, असा अपीलकर्त्याचा युक्तिवाद तथ्यात्मकदृष्ट्या योग्य नाही. शक्ती धोरणाच्या अवलोकनाने असे दिसून येईल की 2007 च्या एन. सी. डी. पी. मधील 100 टक्के च्या तुलनेत 'शक्ती' धोरण 70 टक्के ए. सी. क्यू. चे आश्वासन देते.

27. या प्रकरणाच्या त्या दृष्टिकोनातून, आम्हाला असे आढळले आहे की शक्ती धोरण 2007 एन. सी. डी. पी. ची स्थिती पुनर्स्थापित करते हा युक्तिवाद तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचा आहे.

28. कायद्यातील बदलाच्या सूचनेचा विचार करता, ए. पी. टी. ई. एल. ने आपल्या निर्णय आणि आदेशात पुढीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले आहे:

"13.7 आम्ही ए. पी. एम. एल. ने केलेल्या सादरीकरणाचा आणि आक्षेपित आदेशांचा क्रमाने विचार केला आहे. हे लक्षात घेणे प्रासंगिक आहे की या मुद्द्यावर उत्तरवादी, एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने याउलट कोणतेही निवेदन दिले नाही. आक्षेपित आदेशात, एम. ई. आर. सी. ने विजेच्या खरेदीदाराला पर्यायी कोळशाच्या उद्देशित वापरामुळे विजेची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्यानंतर वितरण अनुज्ञप्तिधारक अशा महागड्या विजेचे अनुसूची न ठरवण्याचा निर्णय घेऊ शकतो, अशी माहिती देण्याचे साधन म्हणून कायद्यातील बदलाच्या

सूचनेचा उद्देश विस्तारल्याचे दिसते.पहिली गोष्ट म्हणजे, पी. पी. ए. च्या तरतुदींमधून असा कोणताही हेतू स्पष्ट केला जाऊ शकत नाही, ज्यासाठी खरेदीदारांना कायद्यातील बदलाची नोटीस देणे आवश्यक आहे.इतर परिस्थितींमध्ये कायद्याच्या तरतुदींमधील बदलाच्या अंमलबजावणीवर या व्यवस्थेचा कसा परिणाम होईल यावर एम. ई. आर. सी. ने चर्चा केलेली नाही. उदाहरणार्थ, जर कराच्या किंवा शुल्कांच्या दरात बदल झाला असेल, ज्यामुळे उत्पादनकर्त्याला कायद्यातील बदलाच्या सवलती मिळवण्याचा अधिकार मिळतो, तरीही असे म्हटले जाऊ शकते का की खरेदीदाराला कर किंवा शुल्कातील अशा बदलांच्या परिणामाची माहिती दिली जावी जेणेकरून ते विजेचे नियोजन करावे की नाही हे ठरवू शकतील.आमच्या मते, पी. पी. ए. अंतर्गत खरेदीदारांना कायद्यातील बदलाची सूचना करण्याचा हा हेतू दिसत नाही. याचे साधे कारण असे की एम. एस. ई. डी. सी. एल. वर परिणाम होईल की नाही हे एम. ई. आर. सी. ने कायद्यातील बदलाच्या दाव्यात निर्णय घेतल्यानंतरच कळेल. विक्रेत्यांद्वारे केवळ कायद्यातील बदलाच्या घटनेची माहिती देण्यासाठी दिलेली सूचना, आमच्या मते, मेरिट ऑर्डरच्या (merit order) तत्त्वांवर विजेच्या नियोजनाशी संबंधित निर्णयांवर परिणाम करणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत एम. ओ. डी. स्टॉक तयार करण्याबाबत, (एन-1) व्या किंवा (एन-2) व्या महिन्याच्या ऊर्जा शुल्क बिलाच्या आधारे एम. ओ. डी. तयार करणे ही सामान्य पद्धत प्राधान्याच्या क्रमाने विचारात घेतली जाते.त्यामुळे, पर्यायी कोळशाच्या नियमित किंवा सातत्यपूर्ण वापराचा

परिणाम एक किंवा दोन महिन्यांच्या विलंबासह, एम. ओ. डी. साठ्यामध्ये कसा तरी प्रतिबिंबित होईल."

29. ए. पी. टी. ई. एल. चा उपरोक्त निष्कर्ष विकृत किंवा बाह्य विचारांवर आधारित किंवा कोणत्याही वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही.

30. यामुळे आमच्यासमोर वहन खर्चाशी संबंधित समस्या तशीच राहते.

31. अदानी पॉवर लिमिटेड विरुद्ध केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग⁴[4. 2018 एस. सी. सी. ऑनलाईन ए.पी.टी.ई.एल. 5] या प्रकरणात, सी. ई. आर. सी. ने असा निष्कर्ष काढला होता की कायद्यातील बदलाच्या घटनेच्या तारखेपासून आयोगाने मान्यता दिलेल्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीसाठी वहन खर्च भरण्यासाठी पी. पी. ए. मध्ये कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल झाल्याच्या तारखेपासून निर्णयाच्या तारखेपर्यंत प्रत्यस्थापन तत्वांवर वहन खर्च करण्याची उत्पादक कंपनीची विनंती आयोगाने फेटाळली होती. ए. पी. टी. ई. एल. ने सी. ई. आर. सी. चा निर्णय उलटवताना आणि वहन खर्चाला परवानगी देताना असे निरीक्षण नोंदवले होते:

"29. आमच्या मते, प्रशुल्कातील असे समायोजन हे सध्याच्या प्रशुल्कांच्या पुनर्निर्धारणापेक्षा कमी नाही.

x. पुढे, अनुच्छेद 13.2 च्या तरतुदी म्हणजे कायद्यात बदल झाला नाही अशा आर्थिक स्थितीत अपीलकर्त्याला पुनर्स्थापित करणे हे 'प्रत्यास्थापनाच्या' तत्वाशी सुसंगत आहे, म्हणजे एखाद्या विशिष्ट गोष्टीला त्याच्या योग्य स्थितीत पुनर्स्थापित करणे. त्यामुळे, पी. पी. ए. च्या तरतुदी

लक्षात घेता, इंडियन कौन्सिल फॉर एन्व्हिरो-लीगल ऍक्शन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणातील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रत्यास्थापनाचे तत्त्व आणि निकाल, आमचे असे मत आहे की कायद्यातील बदलाच्या प्रभावी तारखेपासून योग्य प्राधिकरणाद्वारे उक्त घटनेच्या मान्यतेपर्यंत कायद्याच्या घटनांमधील बदलाच्या मान्यतेमुळे उद्भवणारा खर्च उचलण्यासाठी अपीलकर्ता पात्र आहे. असे देखील दिसून आले आहे की गुजरात बोली क्र. -1 पी. पी. ए. मध्ये कायद्यात बदल झाला नसला तरी त्याच आर्थिक स्थितीत पुनर्स्थापित करण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. त्यानुसार, वहन खर्चाला परवानगी देण्याचा हा निर्णय गुजरात बोली क्र. -1 पी. पी. ए. ला लागू होणार नाही".

32. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू. एच. बी. व्ही. एन. एल.)

आणि अदानी पॉवर लिमिटेड आणि इतर⁵ [5. (2019) 5 एससीसी 325] या प्रकरणांमध्ये या न्यायालयासमोर याला आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने ते फेटाळले आणि ए. पी. टी. ई. एल. चा आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे या संदर्भातील युक्तिवाद फेटाळला जाणे आवश्यक आहे.

33. या न्यायालयाने, एम. एस. ई. डी. सी. एल. विरुद्ध ए. पी. एम. एल. आणि इतर (उपरोक्त) प्रकरणात, नियुक्ती, पात्रता आणि सी. ई. ए., सी. ई. आर. सी. आणि विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. च्या सदस्यांच्या संदर्भात विद्युत कायदा, 2003 अंतर्गत संबंधित तरतुदींचा विचार केल्यानंतर, असे मत व्यक्त केले की या संस्था या क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश असलेल्या संस्था आहेत.

या विषयावरील विविध निकालांचा विचार केल्यानंतर, या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले:

"123. अलीकडेच, विवेक नारायण शर्मा विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या घटनापीठाने असे म्हटले आहे की, न्यायालयांनी या क्षेत्रातील तज्ञांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये संथ गतीने हस्तक्षेप केला पाहिजे आणि जोपर्यंत तज्ञ संस्था अनिवार्य वैधानिक तरतुदी विचारात घेण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत किंवा घेतलेले निर्णय बाह्य विचारांवर आधारित आहेत किंवा ते वरवर पाहता मनमानी आणि बेकायदेशीर आहेत असे आढळत नाही, तोपर्यंत या न्यायालयाने आपली मते तज्ज्ञ संस्थांच्या मतांशी बदलणे योग्य ठरणार नाही."

34. आमच्या मते, ए. पी. टी. ई. एल. ने घेतलेला दृष्टिकोन हा अनिवार्य वैधानिक तरतुदींच्या अज्ञानात घेतलेला दृष्टिकोन असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही किंवा तो बाह्य विचारांवर आधारित आहे असे म्हटले जाऊ शकत नाही. हे मत वरवर पाहता मनमानी किंवा बेकायदेशीर असल्याचे देखील म्हटले जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारे, आमच्या मते, सध्याच्या अपीलांमध्ये कोणत्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही.

35. परिणामी, याचिका फेटाळल्या जात आहेत. काही अर्ज (अनेक) प्रलंबित असल्यास निकाली काढले जातील. खर्चाविषयी कुठलेही आदेश नाही.

..... न्या.

[बी. आर. गवई]

..... न्या.

[विक्रम नाथ]

नवी दिल्ली;
20 एप्रिल 2023.

अस्वीकरण

या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याची कारणाकरता वापर करता येणार नाही. तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल.
